

PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP

Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)

Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)

DADOS DO PROCESSO

PROCESSO SEI:	26.8.000002705-4
REQUERENTE:	Aldo Bezerra de Melo Costa
MATRÍCULA:	0.0142735.1
CARGO:	Subinspetor da Guarda Civil Municipal
ÓRGÃO:	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)
PEÇA ANALISADA:	Manifestação Administrativa, protocolada eletronicamente em 25/08/2026, às 15h31min

1. RELATÓRIO

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Aldo Bezerra de Melo Costa, matrícula nº 0.0142735.1, ocupante do cargo de Subinspetor da Guarda Civil Municipal, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o servidor figura na posição nº 224, constando como data e horário de registro do requerimento 03/08/2024, às 07h00min.

A manifestação foi protocolada eletronicamente em 25/08/2026, às 15h31min, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, contado do primeiro dia útil seguinte à publicação dessa Portaria, ocorrida em 24/08/2026.

Em sua manifestação, o servidor aponta a existência de divergência cronológica quanto ao seu próprio registro na relação preliminar.

Observa que a data de 03/08/2024, constante da relação, correspondeu a um sábado, dia em que, em regra, não há expediente administrativo ordinário na Prefeitura.

Destaca que o requerimento original apresenta o atesto de recebimento firmado pelo Inspetor Roberto Batista de Santana somente em 06/08/2024, às 07h00min.

Sustenta, assim, a existência de três marcos temporais distintos e requer o confronto entre o documento original, a data efetiva de entrega, a data de assinatura do gestor e os registros administrativos, fazendo prevalecer a data efetivamente comprovada pela documentação.

Instrui a manifestação com cópia do requerimento original de majoração de jornada e com excerto da relação preliminar.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

A majoração da jornada semanal de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, é disciplinada pelo art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024, que atribui à Administração Pública Municipal, por meio da SEGEP, discricionariedade quanto ao deferimento dos requerimentos formulados, observados o interesse e a necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentário-financeira.

O procedimento de classificação preliminar dos requerimentos e de análise das manifestações administrativas e dos recursos correlatos é regido pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, ao passo que a competência e o rito de atuação desta Comissão decorrem da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

Quanto à admissibilidade, a manifestação foi apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis fixado no art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, revelando-se, portanto, tempestiva.

O servidor está devidamente identificado nos autos, por nome, matrícula e CPF, e a manifestação veio acompanhada de descrição objetiva da situação contestada e de documentos que permitem a compreensão da alegação, atendendo aos requisitos mínimos do art. 3º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP.

Não se verificam, nos autos, elementos que configurem impedimento ou suspeição de qualquer membro desta Comissão para a análise da presente manifestação, nos termos do art. 7º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP.

No que concerne ao mérito, a controvérsia relativa à classificação dos servidores no procedimento de majoração de jornada tem como marco temporal juridicamente relevante a data e o horário de efetivo recebimento do requerimento pela Administração, e não eventual data unilateralmente indicada pelo próprio servidor.

Uma vez provocada a Comissão, cumpre à Administração zelar pela estrita conformidade do registro classificatório aos fatos comprovados nos autos, ainda que a revisão possa, eventualmente, prejudicar a posição do próprio requerente, que se submete ao poder-dever de autotutela ao provocar a reanálise de sua situação.

Adotar, para fins de classificação, critério distinto do efetivo recebimento pela Administração equivaleria a instituir parâmetro não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do procedimento.

No caso concreto, o requerimento original consigna a assinatura do servidor em 03/08/2024 e o atesto formal de recebimento pelo gestor, Inspetor Roberto Batista de Santana, em 06/08/2024, às 07h00min.

A data de 03/08/2024 corresponde, portanto, à assinatura unilateral do requerente, ao passo que a data de 06/08/2024, às 07h00min, corresponde ao ato de recepção do documento pela Administração.

Verifica-se, assim, divergência objetiva entre o marco juridicamente relevante — o recebimento — e o registro publicado na relação preliminar, que reproduziu a data de assinatura.

Prevalece, pelas razões já expostas, a data de efetiva recepção pela Administração, ainda que a retificação implique deslocamento desfavorável ao próprio requerente na ordem cronológica.

O interessado poderia ter permanecido inerte, mas, ao provocar esta Comissão e apresentar documentação que aponta data de recebimento posterior à publicada, submeteu sua situação ao poder-dever de autotutela, podendo ela ser mantida, corrigida ou agravada conforme a prova dos autos.

Impõe-se, por conseguinte, a retificação do registro para 06/08/2024, às 07h00min, com o consequente reposicionamento do servidor segundo a ordem cronológica de recebimento.

Quanto ao pedido de esclarecimento sobre o critério de ordenação, registre-se que ele corresponde à data e ao horário de recebimento dos requerimentos pela Administração, aplicado uniformemente a todos os requerentes.

Registre-se, por fim, que não compete a esta Comissão deliberar ou decidir sobre a efetiva implementação da majoração da jornada, nos termos do art. 4º da Portaria nº 1252/2026-SEGEP, limitando-se sua atuação ao exame técnico e instrutório da manifestação apresentada.

3. CONCLUSÃO

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Aldo Bezerra de Melo Costa, matrícula nº 0.0142735.1, esta Comissão vota pelo conhecimento da manifestação, por tempestiva e regularmente instruída, e, no mérito, pelo seu acatamento.

Determina-se a retificação do registro do servidor na relação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, alterando-se a data e o horário base do requerimento para 06/08/2024, às 07h00min, com o consequente reposicionamento na relação, observada estritamente a ordem cronológica de recebimento pela Administração.

Deixa-se de fixar posição numérica definitiva, uma vez que a ordenação final dependerá da análise das demais manifestações e recursos em curso e de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEp.

Consigna-se que a retificação ora determinada decorre da estrita aplicação do critério de efetivo recebimento pela Administração e poderá resultar em reposicionamento desfavorável ao requerente, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

É o voto.

Jaboatão dos Guararapes, 4 de setembro de 2026.

Matheus Vasconcelos

Presidente da Comissão —
matrícula nº 4.91133-7

Víviám Minervino

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.0916220-2

Roberto José de Oliveira

Membro da Comissão —
matrícula nº 4.9104898.1